

Book stagiaire

Panorama des crédits et regroupement de crédits

Repère	Contenu
Modalité	PRÉSENTIEL. Journée conduite par un seul intervenant sur les 7 heures
Durée	7 h d'amplitude - 6 h de temps de travail effectif, pauses déduites
Référence programme	Deux sections du programme. A.2 CONNAISSANCES GÉNÉRALES SUR LE CRÉDIT (2 h) : panorama des crédits aux particuliers et aux professionnels ; caractéristiques financières (taux, coût, durée). B.2 REGROUPEMENT DE CRÉDITS (5 h) : encadrement, finalités, types dont le rachat hypothécaire, taux de transformation
Prérequis	JOURNÉES 3, 6 ET 8. Le crédit à la consommation et la trésorerie (J3), le crédit immobilier et le prêt viager hypothécaire (J6 et J8), les composantes du crédit et le TAEG (J6) sont acquis : la première partie les REPREND EN RAPPEL ACTIF et ne les réexpose pas
Articulation avec la journée 11	La journée 9 traite LE QUOI du regroupement : ce qu'il est, son encadrement, ses finalités, ses types, son coût. La journée 11 traitera LE COMMENT : l'entretien, l'analyse, la balance bancaire, la situation contractuelle et les études de cas
Sources	Points vérifiés sur Légifrance le 20 août 2026. Voir les textes de référence en fin de document
Comment utiliser ce book	Ce book suit le déroulé de la journée. Chaque séquence en présente les apports, l'atelier et un espace de prise de notes. Les corrigés des ateliers sont donnés en séance par le formateur.

Objectifs de la journée

À l'issue de la journée, le participant est capable de :

- situer les grandes familles de crédit aux particuliers et l'horizon de temps de chacune ;
- distinguer les crédits aux professionnels des crédits aux particuliers, et classer un financement professionnel selon qu'il finance l'attente ou ce qui dure ;
- énoncer pourquoi le régime protecteur du code de la consommation ne s'applique pas aux crédits aux professionnels ;
- calculer et interpréter un taux d'endettement et un reste à vivre, et expliquer pourquoi les deux sont nécessaires ;
- définir une opération de regroupement de crédits et en énoncer les quatre finalités ;
- déterminer le régime applicable à une opération, en appliquant la garantie hypothécaire AVANT le seuil de 60 % ;
- distinguer les types de regroupement et exposer ce que le rachat hypothécaire change pour le client ;
- expliquer le coût réel d'un regroupement et présenter la baisse de mensualité et la hausse du coût total dans la même phrase ;
- situer le regroupement par rapport au surendettement et savoir quand orienter plutôt que regrouper.

Séquence	Intitulé	Durée
Ouverture	Déroulé de la journée et méthode des deux parties	10 min
1	La typologie des crédits aux particuliers — rappel actif	25 min
2	Les crédits aux professionnels — apport neuf	30 min
3	Les composantes du crédit et le TAEG — rappel et exercices	20 min
4	Taux d'endettement et reste à vivre — apport neuf	20 min
Bascule	Passage à la seconde partie	10 min
5	Ce qu'est un regroupement, et à quels besoins il répond	45 min
6	L'encadrement juridique — le seuil et la règle qui prime	60 min
7	Les types de regroupement, dont le rachat hypothécaire	50 min
8	Le coût réel et le taux de transformation	50 min
9	Atelier de synthèse et clôture	40 min
TOTAL	Temps de travail effectif	6 h 00

COMMENT TRAVAILLER PENDANT LA JOURNÉE

Chaque séquence de ce book reprend les apports du formateur : vous n'avez pas à tout recopier. Utilisez les espaces de notes pour ce qui n'y figure pas — les exemples donnés à l'oral, vos questions, les points à revoir.

Les ateliers se font en binômes, avec deux rôles : conseiller et client. Vous tiendrez les deux, la rotation intervient à mi-parcours.

Les corrigés ne figurent pas dans ce book : ils sont donnés en séance. Notez-les au fur et à mesure.

Les fiches mémo vous sont remises : ce sont elles qu'il faudra relire avant l'épreuve.

Séquence 0 — Ouverture

Durée : 10 min. Objectif : Situer la journée et annoncer la méthode des deux parties.

Ce qui vous attend aujourd'hui

La journée comporte deux parties : deux heures de connaissances générales du crédit, puis cinq heures consacrées au regroupement de crédits.

Un mot sur la méthode de la première partie, car elle est particulière. L'essentiel de ce qu'annonce le programme a déjà été traité : le crédit à la consommation et la trésorerie en journée 3, le crédit immobilier et le prêt viager hypothécaire en journées 6 et 8, les composantes du crédit et le TAEG en journée 6. Ces deux heures sont donc une CONSOLIDATION, et non un nouveau cours : nous vous interrogerons plus que nous n'exposerons.

Deux exceptions à cela, et ce sont de vrais apports : les CRÉDITS AUX PROFESSIONNELS, qui n'ont pas encore été abordés, et le couple TAUX D'ENDETTEMENT / RESTE À VIVRE.

Enfin, l'articulation avec la journée 11 : aujourd'hui, nous traitons LE QUOI du regroupement — ce qu'il est, son encadrement, ses finalités, ses types, son coût. Le 4 septembre, la journée 11 traitera LE COMMENT — l'entretien, l'analyse, la balance bancaire, la situation contractuelle et les études de cas.

VOS NOTES

CORRIGÉ ET NOTES D'ATELIER

Séquence 1 — La typologie des crédits aux particuliers

Durée : 25 min — RAPPEL ACTIF. Objectif : Remettre en ordre les formes de crédit déjà étudiées.

Le fil conducteur

Un principe simple permet d'ordonner toutes les formes de crédit : LA DURÉE DU CRÉDIT SUIT LA DURÉE DE VIE DE CE QU'IL FINANCE.

Un besoin de trésorerie se règle en jours ou en semaines. Un équipement se finance sur quelques années. Un logement sur plusieurs décennies.

Ce fil resservira cet après-midi : c'est lui qui permet de comprendre pourquoi un regroupement qui allonge la durée coûte davantage.

VOS NOTES

Les familles

LA TRÉSORERIE — journée 3 : le découvert autorisé, la facilité de caisse, le dépassement. Des financements de très court terme, destinés à absorber un décalage.

LA CONSOMMATION — journée 3 : le prêt personnel, le crédit affecté, le crédit renouvelable, la location avec option d'achat. Le crédit affecté se distingue par son interdépendance avec le contrat financé.

L'IMMOBILIER — journées 6 et 8 : l'amortissable classique, le relais, l'in fine, la VEFA, le CCMI, les prêts réglementés et aidés.

LE PRÊT VIAGER HYPOTHÉCAIRE — journée 8, module 1 : garanti par une hypothèque, remboursé au décès de l'emprunteur ou à la vente du bien. Destiné à des personnes âgées, propriétaires, à faibles revenus. Peu distribué en pratique.

LE REGROUPEMENT DE CRÉDITS : il fait l'objet de notre après-midi. Nous le situons ici sans le traiter.

VOS NOTES

ATELIER 1 — À QUELLE FAMILLE APPARTIENT CE BESOIN ? • 15 MIN

En binômes. LES SIX SITUATIONS FIGURENT AU CAHIER DES CAS, ATELIER 1. Les rattacher à une famille, en justifiant. Rotation à mi-parcours.

- De quelle famille relève ce besoin ?
- Quelle forme précise proposeriez-vous ?
- Sur quel horizon de temps ?

Séquence 2 — Les crédits aux professionnels

Durée : 30 min — APPORT NEUF. Objectif : Distinguer les crédits aux professionnels des crédits aux particuliers.

La question qui structure toute la séquence

Une seule question permet de classer tous les financements professionnels : L'ARGENT VA-T-IL REVENIR TOUT SEUL, ET QUAND ?

Si la réponse est oui, à court terme, il s'agit de FINANCER L'ATTENTE. Si la réponse est non, il s'agit de FINANCER CE QUI DURE.

Cette question remplace avantageusement les concepts comptables — bilan, fonds de roulement, besoin en fonds de roulement — qui ne sont pas à la portée de ce public et qui feraient perdre la notion.

VOS NOTES

Financer l'attente

LE DÉCOUVERT PROFESSIONNEL : il absorbe un décalage court entre encaissements et décaissements.

L'ESCOMPTE : l'entreprise détient une créance à terme et souhaite être payée immédiatement.

L'AFFACTURAGE : l'entreprise cède ses créances et en confie le recouvrement.

LE CRÉDIT DE CAMPAGNE : il vise les activités SAISONNIÈRES, où l'on achète en amont et où l'on encaisse à la saison.

Le point commun de ces quatre produits : le professionnel a facturé, ou va facturer. Il n'a simplement pas encore encaissé.

VOS NOTES

Financer ce qui dure

LE PRÊT PROFESSIONNEL : un investissement financé sur sa durée d'usage.

LE CRÉDIT-BAIL : l'entreprise LOUE le bien avec une option d'achat. Le bien n'entre à son bilan qu'à la levée de l'option.

LA LOCATION SIMPLE : même logique, mais SANS option d'achat.

VOS NOTES

Ce qui change par rapport aux particuliers

LE POINT LE PLUS UTILE DE LA SÉQUENCE : le régime protecteur du code de la consommation NE S'APPLIQUE PAS aux crédits professionnels.

Pas de délai de rétractation, pas de délai de réflexion, pas de TAEG au sens du crédit aux particuliers. Rappel de la journée 6 : c'est le TEG, calculé selon la méthode PROPORTIONNELLE, qui s'applique aux prêts professionnels, là où le TAEG des particuliers se calcule selon la méthode équivalente.

Ne jamais transposer les délais du crédit aux particuliers à un prêt professionnel.

VOS NOTES

Les garanties, et une en particulier

Au-delà des sûretés vues en journée 7, la CAUTION PERSONNELLE DU DIRIGEANT est très fréquente en financement professionnel.

Son effet doit être expliqué : elle fait sortir l'engagement du patrimoine de l'entreprise pour entrer dans celui du dirigeant, à titre personnel. C'est un cautionnement, avec tout ce que cela emporte.

Enfin, savoir passer la main : le financement professionnel suppose une analyse que l'intermédiaire ne conduit pas nécessairement. Orienter vaut mieux que mal instruire.

VOS NOTES

ATELIER 2 — FINANCER L'ATTENTE OU FINANCER CE QUI DURE ? • 8 MIN

En plénière. LES CINQ BESOINS D'ENTREPRISE FIGURENT AU CAHIER DES CAS, ATELIER 2.

- L'argent va-t-il revenir tout seul ?
- Si oui, dans quel délai ?
- Quel produit proposeriez-vous ?

Séquence 3 — Les composantes du crédit et le TAEG

Durée : 20 min — RAPPEL ET EXERCICES. Objectif : Vérifier que les acquis de la journée 6 sont opérationnels.

Les composantes

À faire énoncer par la salle : le capital emprunté, la durée, le taux nominal — fixe, variable ou capé — et le coût total du crédit.

VOS NOTES

Le TAEG — rappel de la journée 6

Le critère est unique : TOUT CE QUI CONDITIONNE L'OCTROI entre dans le TAEG.

Sont donc inclus : les intérêts, les frais de dossier, l'assurance lorsqu'elle est obligatoire, les frais de garantie déterminables, les frais d'intermédiation.

Sont exclus : les frais de notaire d'ACQUISITION, dus même en paiement comptant ; les assurances facultatives ; les indemnités de remboursement anticipé.

La distinction à rappeler, et qui prend tout son sens après la séquence 2 : le TAEG des particuliers se calcule selon la méthode équivalente, le TEG des prêts professionnels selon la méthode proportionnelle.

VOS NOTES

Le tableau d'amortissement

L'échéance est constante, sa composition ne l'est pas. Au début on paie surtout des intérêts, à la fin surtout du capital.

La conséquence à faire redécouvrir : après cinq ans sur un prêt de vingt ans, on a remboursé bien moins du quart du capital.

Ce point prépare la séquence 8 : c'est précisément parce que le capital s'amortit lentement au début qu'un regroupement intervenant tôt sur un prêt long est coûteux.

VOS NOTES

ATELIER 3 — DEUX OFFRES, LAQUELLE EST LA MOINS CHÈRE ? • 10 MIN

En binômes. LES DEUX OFFRES FIGURENT AU CAHIER DES CAS, ATELIER 3. L'une des deux affiche le taux nominal le plus bas.

- Comparez le coût total de chaque offre.
- Laquelle retenez-vous ?

- Qu'est-ce qui explique l'écart ?

Séquence 4 — Taux d'endettement et reste à vivre

Durée : 20 min — APPORT NEUF. Objectif : Savoir calculer et interpréter les deux indicateurs de faisabilité.

Deux indicateurs, deux natures

LE TAUX D'ENDETTEMENT est le rapport entre les charges de crédit et les revenus. C'est un RATIO, exprimé en pourcentage. Il mesure la part des revenus absorbée par les remboursements.

LE RESTE À VIVRE est ce qui demeure disponible une fois les charges de crédit et les charges fixes acquittées. C'est un MONTANT, exprimé en euros. Il mesure ce dont le foyer dispose réellement pour vivre.

VOS NOTES

Pourquoi les deux, et pas un seul

Le taux d'endettement est un ratio : il est donc AVEUGLE AU NIVEAU DE REVENU. Deux foyers présentant le même taux d'endettement peuvent se trouver dans des situations radicalement différentes.

L'EXEMPLE QUI FAIT COMPRENDRE, à construire au tableau : deux foyers à trente-trois pour cent d'endettement. Le premier dispose de 2 200 € de revenus, le second de 6 500 €. Le premier vit avec un reste à vivre serré, le second confortablement. Le ratio est identique ; les situations ne le sont en rien.

Le reste à vivre corrige cet angle mort. Mais il doit lui-même s'apprécier selon la COMPOSITION DU FOYER : un même montant n'a pas la même portée pour une personne seule et pour une famille de quatre. On raisonne par unité de consommation.

VOS NOTES

Ce que cela annonce pour l'après-midi

Un regroupement de crédits fait baisser la mensualité, donc le taux d'endettement, donc remonter le reste à vivre.

C'est très précisément ce que le client vient chercher — et c'est sur ces deux indicateurs que se juge la faisabilité de l'opération.

VOS NOTES

ATELIER 4 — CALCULEZ • 6 MIN

En binômes. LES DEUX FOYERS À CHIFFRER FIGURENT AU CAHIER DES CAS, ATELIER 4. Poser les deux calculs séparément.

- Quel est le taux d'endettement ?
- Quel est le reste à vivre ?
- Que concluez-vous de la comparaison des deux situations ?

Séquence 5 — Ce qu'est un regroupement, et à quels besoins il répond

Durée : 45 min. Objectif : Définir l'opération et en énoncer les finalités.

Avant tout — la bascule

Annoncer que nous consacrons le reste de la journée au regroupement de crédits, et rappeler la répartition avec la journée 11 : aujourd'hui le QUOI, dans trois jours le COMMENT.

Rappeler également le pont : la faisabilité d'un regroupement se juge sur le taux d'endettement et le reste à vivre, que nous venons de voir.

VOS NOTES

Le mécanisme

Un nouveau prêt est souscrit, qui sert à REMBOURSER PAR ANTICIPATION plusieurs crédits en cours. Ces contrats antérieurs s'éteignent.

L'emprunteur se retrouve avec un seul crédit, une seule mensualité, un seul interlocuteur.

VOS NOTES

Les quatre finalités — et elles ne se valent pas

BAISSER LA MENSUALITÉ, en allongeant la durée. C'est la finalité la plus fréquente, et c'est celle qui coûte.

SIMPLIFIER LA GESTION, en ramenant plusieurs échéances à une seule.

DÉGAGER UNE TRÉSORERIE complémentaire : un montant supplémentaire peut être inclus dans l'opération.

RÉTABLIR UN ÉQUILIBRE budgétaire dégradé.

Ces finalités n'appellent ni le même traitement ni le même discours : simplifier la gestion d'un foyer sain n'a rien à voir avec redresser une situation qui se dégrade.

VOS NOTES

Le public, et une frontière essentielle

Le public concerné : des emprunteurs dont le taux d'endettement s'est dégradé, souvent par accumulation de crédits à la consommation, parfois à la suite d'un accident de la vie — perte d'emploi, séparation, maladie.

CE QUE LE REGROUPEMENT N'EST PAS : ce n'est pas une procédure de surendettement. Rappel de la journée 5 : dès lors que la situation est irrémédiablement compromise, ce n'est plus un regroupement qu'il faut proposer, mais une orientation vers les dispositifs compétents.

Un intermédiaire qui propose un regroupement dans cette situation ne rend pas service à son client : il retarde l'échéance en augmentant le coût.

VOS NOTES

L'historique, en un mot

Jusqu'à la loi Lagarde du 1er juillet 2010, les opérations de regroupement ne bénéficiaient d'aucune réglementation spécifique.

C'est cette loi qui a posé le principe d'un encadrement, précisé ensuite par deux décrets successifs — un premier en 2010 sur le régime applicable aux opérations mixtes, un second en 2012 sur l'information de l'emprunteur.

VOS NOTES

ATELIER 5 — LE REGROUPEMENT EST-IL LA BONNE RÉPONSE ? • 12 MIN

En binômes. LES QUATRE SITUATIONS FIGURENT AU CAHIER DES CAS, ATELIER 5. Attention : l'une d'elles ne relève PAS du regroupement.

- Le regroupement répond-il au besoin ?
- Si oui, pour quelle finalité exactement ?
- Si non, vers quoi orientez-vous ?

Séquence 6 — L'encadrement juridique — le seuil et la règle qui prime

Durée : 60 min. Objectif : Déterminer le régime applicable à une opération de regroupement.

Le siège de la matière

La partie législative : articles L. 314-10 à L. 314-14 du code de la consommation, dans une section intitulée « Regroupements de crédits ».

Son emplacement est significatif : cette section figure au chapitre des DISPOSITIONS COMMUNES au crédit à la consommation et au crédit immobilier. Le regroupement est en effet à cheval sur les deux régimes, et c'est tout son problème.

La partie réglementaire : articles R. 314-18 à R. 314-21, issus du décret du 29 juin 2016 et modifiés par un décret du 30 mars 2018.

VOS NOTES

La question centrale

Quel régime s'applique à l'opération de regroupement : celui du crédit à la consommation ou celui du crédit immobilier ?

La réponse n'est pas théorique : elle commande les délais, les documents et les protections dont bénéficie l'emprunteur.

VOS NOTES

Le seuil de 60 %

Le seuil est atteint lorsque la part des CRÉDITS IMMOBILIERS rachetés représente 60 % du montant total de l'opération de regroupement.

Au-delà : régime du crédit immobilier. En deçà : régime du crédit à la consommation.

ATTENTION AU CALCUL DE CETTE PART, car ce n'est pas le capital restant dû nu : le montant des crédits immobiliers inclut tous les coûts, intérêts, commissions, taxes, pénalités et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour le remboursement de ces crédits — pour autant que ces frais figurent dans le montant total de l'opération.

VOS NOTES

LA RÈGLE QUI PRIME SUR LE SEUIL

C'est le point à retenir de toute la séquence, et il rend le seuil inopérant dans un cas de figure entier.

Toute opération de regroupement GARANTIE PAR UNE HYPOTHÈQUE, par une sûreté comparable sur un bien immobilier à usage d'habitation, ou par un droit lié à un tel bien, est soumise au régime du crédit immobilier QUEL QUE SOIT SON OBJET.

CONCRÈTEMENT : un regroupement portant exclusivement sur des crédits à la consommation, mais garanti par une hypothèque, relève intégralement du régime du crédit immobilier. Le seuil de 60 % ne s'applique même pas — la question ne se pose pas.

L'ORDRE À ACQUÉRIR EST DONC LE SUIVANT : vérifier d'abord s'il existe une garantie hypothécaire. Si oui, le régime est immobilier et l'on s'arrête là. Sinon, calculer la part de 60 %.

VOS NOTES

L'obligation d'information

Un document d'information doit être remis à l'emprunteur, établi sur un support durable. Lorsque l'opération donne lieu à l'envoi d'une offre, ce document lui est transmis au plus tard en même temps que celle-ci.

COMMENT IL S'ÉTABLIT : le prêteur ou l'intermédiaire demande à l'emprunteur communication des pièces, notamment contractuelles, fournies par les prêteurs initiaux pour chaque crédit dont le regroupement est envisagé. Si l'emprunteur ne dispose pas de ces pièces, il l'invite à les demander à ses créanciers.

SI CES PIÈCES N'ONT PU ÊTRE RÉUNIES : le document peut être établi, en tout ou partie, sur le fondement d'éléments DÉCLARATIFS fournis par l'emprunteur. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire doit l'indiquer DE MANIÈRE CLAIRE ET LISIBLE sur le document remis. Cette mention n'est pas une formalité : elle signale au client que le document repose sur ce qu'il a déclaré, et non sur des pièces vérifiées.

VOS NOTES

ATELIER 6 — QUEL RÉGIME POUR CES OPÉRATIONS ? • 20 MIN

En binômes. LES QUATRE OPÉRATIONS À QUALIFIER FIGURENT AU CAHIER DES CAS, ATELIER 6. Rotation à mi-parcours. Commencer toujours par la même question.

- Y a-t-il une garantie hypothécaire ?
- Si non, quelle est la part des crédits immobiliers ?
- Quel régime s'applique, et quelles conséquences en tirez-vous ?

Séquence 7 — Les types de regroupement, dont le rachat hypothécaire

Durée : 50 min. Objectif : Distinguer les types d'opérations et leurs conséquences.

Les trois types

LE REGROUPEMENT DE CRÉDITS À LA CONSOMMATION : l'opération ne porte que sur des crédits à la consommation et n'est assortie d'aucune garantie hypothécaire. Régime du crédit à la consommation.

LE REGROUPEMENT MIXTE : l'opération porte à la fois sur des crédits à la consommation et sur des crédits immobiliers. C'est ici que le seuil de 60 % joue son rôle d'aiguillage.

LE RACHAT HYPOTHÉCAIRE : l'opération est garantie par une hypothèque sur un bien immobilier à usage d'habitation. Elle relève du régime du crédit immobilier quel que soit son objet.

VOS NOTES

Ce que le rachat hypothécaire permet

Il permet de regrouper des montants plus importants, sur des durées plus longues, à des taux généralement plus favorables.

La raison en est simple : le prêteur dispose d'une garantie réelle, et son risque s'en trouve réduit.

VOS NOTES

Et ce qu'il coûte — à dire sans détour

Il fait entrer LE LOGEMENT dans l'opération.

Des dettes qui étaient chirographaires deviennent garanties par le logement du client. En cas de défaillance, le bien peut être saisi.

Ce n'est pas une raison d'écarter le produit : il répond à des situations réelles et permet des montages impossibles autrement. Mais c'est une information que le client doit avoir REÇUE ET COMPRISE — application directe de l'obligation d'explications adéquates.

Le critère de la compréhension n'est pas d'avoir prononcé la phrase : c'est que le client puisse la reformuler.

VOS NOTES

Les conséquences pratiques du régime immobilier

Rappels des journées 6 et 12 : délai de réflexion de dix jours à compter de la réception de l'offre, acceptation au onzième jour, règle d'ordre public sanctionnée par la nullité ; maintien des conditions pendant au moins trente jours ; application du taux d'usure du crédit immobilier.

VOS NOTES

ATELIER 7 — PRÉSENTEZ UN RACHAT HYPOTHÉCAIRE À VOTRE CLIENT • 15 MIN

En binômes, avec rotation des rôles. LE DOSSIER ET LES DEUX FICHES DE RÔLE FIGURENT AU CAHIER DES CAS, ATELIER 7.

- Expliquez l'avantage de l'opération.
- Expliquez le risque, sans le noyer dans le reste.
- Faites reformuler le client : que risque-t-il exactement ?

Séquence 8 — Le coût réel et le taux de transformation

Durée : 50 min. Objectif : Savoir expliquer ce qu'un regroupement coûte réellement.

Ce que le client voit, ce qu'il ne voit pas

CE QU'IL VOIT : une mensualité qui baisse, parfois de moitié. C'est ce qu'il est venu chercher, et c'est parfaitement réel.

CE QU'IL NE VOIT PAS : que cette baisse s'obtient presque toujours par un ALLONGEMENT DE LA DURÉE, et que l'allongement de la durée augmente le coût total.

Rappel de la séquence 3 : les intérêts se calculent sur le capital restant dû, qui s'amortit lentement au début. Allonger la durée, c'est maintenir plus longtemps un capital élevé — donc payer davantage d'intérêts.

VOS NOTES

Les autres composantes du coût

LES INDEMNITÉS DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ des prêts rachetés. Rappel de la journée 8 : elles sont doublement plafonnées — un semestre d'intérêt et 3 % du capital restant dû, le plus faible des deux s'imposant — et elles sont parfois nulles.

LES FRAIS DE DOSSIER du nouveau prêt.

LES FRAIS DE GARANTIE, particulièrement lorsqu'une hypothèque est prise. Penser aussi aux frais de MAINLEVÉE, qui interviendront plus tard mais qui existent.

LA COMMISSION DE L'INTERMÉDIAIRE, à annoncer et non à laisser découvrir.

L'ASSURANCE EMPRUNTEUR du nouveau prêt.

VOS NOTES

L'obligation qui en découle

Le document d'information doit permettre au client de comparer sa situation AVANT et APRÈS l'opération.

Ce n'est pas un document de vente : c'est un document de comparaison. La distinction n'est pas rhétorique — elle commande la façon dont on le présente.

VOS NOTES

Le taux de transformation

Dans la pratique du courtage en regroupement, le taux de transformation désigne le rapport entre les dossiers étudiés et les dossiers effectivement financés. C'est un indicateur d'activité, et non une notion juridique.

Un taux faible signale une mauvaise qualification en amont : des dossiers ont été instruits alors qu'ils n'avaient aucune chance d'aboutir.

CE QUE CELA IMPLIQUE POUR LA PRATIQUE : qualifier tôt et honnêtement vaut mieux qu'instruire beaucoup. Un client dont le dossier n'aboutira pas doit l'apprendre au premier entretien, et non après six semaines d'attente et de constitution de pièces.

VOS NOTES

ATELIER 8 — DE COMBIEN LE COÛT AUGMENTE-T-IL ? • 20 MIN

En binômes. LE DOSSIER CHIFFRÉ FIGURE AU CAHIER DES CAS, ATELIER 8. La mensualité du nouveau prêt est donnée ; le coût est à calculer.

- De combien la mensualité baisse-t-elle ?
- De combien le coût total augmente-t-il ?
- Comment présentez-vous ces deux chiffres au client, dans le même mouvement ?

Séquence 9 — Atelier de synthèse et clôture

Durée : 40 min. Objectif : Mobiliser l'ensemble de la journée sur un dossier complet.

Méthode

Un dossier complet est remis aux binômes : une situation de client avec ses crédits en cours, ses revenus et ses charges.

Le dossier fait mobiliser LES DEUX PARTIES de la journée : les indicateurs de la matinée servent à juger la faisabilité de l'après-midi.

VOS NOTES

Clôture

Rappel de ce qui a été vu, et annonce précise de la journée 11 : l'entretien, l'analyse, la balance bancaire, la situation contractuelle selon le régime matrimonial, et les études de cas.

VOS NOTES

ATELIER 9 — UN DOSSIER COMPLET • 25 MIN

En binômes, le formateur passant d'un binôme à l'autre. LE DOSSIER FIGURE AU CAHIER DES CAS, ATELIER 9. Il mobilise les deux parties de la journée.

- Calculez le taux d'endettement et le reste à vivre actuels.
- Le regroupement est-il la bonne réponse, ou faut-il orienter ailleurs ?
- Quel régime s'appliquerait à l'opération envisagée ?
- Qu'est-ce qui devra être expliqué au client, et comment ?

Textes de référence

Sources vérifiées sur Légifrance le 20 août 2026. Les points non établis par un texte sont signalés comme tels et ne doivent pas être présentés autrement en séance.

- Code de la consommation, art. L. 314-10 à L. 314-14 — regroupement de crédits. La section est placée au chapitre des DISPOSITIONS COMMUNES au crédit à la consommation et au crédit immobilier (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016).
- Code de la consommation, art. R. 314-18 à R. 314-21 — décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, modifié par le décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.
- Art. R. 314-19 — LE SEUIL DE 60 % : il est atteint lorsque la part des crédits immobiliers représente 60 % du MONTANT TOTAL DE L'OPÉRATION, lequel inclut tous les coûts (intérêts, commissions, taxes, pénalités, frais) et non le seul capital restant dû.
- LA RÈGLE QUI PRIME SUR LE SEUIL : toute opération de regroupement garantie par une hypothèque, une sûreté comparable sur un bien à usage d'habitation ou un droit lié à un tel bien relève du régime du CRÉDIT IMMOBILIER, quel que soit son objet — le seuil de 60 % ne s'applique alors pas.
- Obligation d'information : document sur support durable, transmis au plus tard avec l'offre, établi sur les pièces des prêteurs initiaux ou, à défaut, sur éléments déclaratifs — ce qui doit alors être indiqué de manière claire et lisible.
- Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde — avant elle, le regroupement de crédits ne faisait l'objet d'aucune réglementation spécifique.
- Rappels de la journée 6 : code de la consommation, art. L. 314-1 et suivants (TAEG), L. 314-6 (usure), R. 314-3 (méthode équivalente, particuliers) et R. 314-2 (méthode proportionnelle, professionnels) ; art. L. 313-34 (délai de réflexion).
- Rappel de la journée 8 : art. R. 313-25 — double plafonnement de l'indemnité de remboursement anticipé, un semestre d'intérêt ET 3 % du capital restant dû, le plus faible s'imposant.
- Arrêté du 18 juillet 2022 portant approbation des programmes de formation des IOBSP — annexe A, sections A.2 et B.2.
- POINTS NON ÉTABLIS PAR UN TEXTE : les seuils de taux d'endettement ne sont pas chiffrés dans les supports (recommandations en vigueur et politique des établissements) ; le taux de transformation est un indicateur d'activité du courtage, sans définition normative relevée.